



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione Diciassettesima Civile



in persona del giudice, dott. Luigi D'Alessandro
all'udienza del **29 febbraio 2024**, all'esito della camera di consiglio, ha
pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

ex art. 281 *sexies* c.p.c., nella causa civile iscritta al **n. 42117** del Ruolo degli
Affari Contenziosi Civile dell'anno **2023** vertente

T R A

Parte_1 elettivamente domiciliato in Roma, alla via della
Giuliana, n. 23, presso lo studio dell'avv. Nicola Nanni che lo rappresenta e
difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione

OPPONENTE

E

Controparte_1 in persona dei procuratori
speciali, dott. *Controparte_2* e dott. *Controparte_3*, elettivamente
domiciliata in Roma, alla via Ulpiano, n. 29, presso lo studio dell'avv. Pietro
Morrone, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso per
decreto ingiuntivo

OPPOSTA

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

Per l'opponente: "... A)- Accertato e dichiarato che il sig. *Parte_1*
è obbligato nei confronti della *Controparte_1* esclusivamente in forza della
fideiussione prestata a garanzia di *Org_1* del 17 aprile 2012 e
dunque fino ad un massimo importo complessivo di euro 300.000,00; B)-
Revocare il decreto ingiuntivo opposto, con ogni conseguente pronuncia

(anche in ordine alla condanna dell'opponente al pagamento dell'importo complessivo massimo di euro 300.000,00). Con vittoria delle spese di lite".

Per l'opposta: "... accertare e dichiarare: -a) in via preliminare: -a.1) inammissibile l'opposizione per difetto assoluto di allegazione; -a.2) che l'opposizione è sfornita di prova scritta e, stante il tempo occorrente per l'espletamento del procedimento di mediazione ed il connesso necessario rinvio dell'udienza di prima comparizione, la stessa non può essere considerata di pronta soluzione, per l'effetto munire il decreto ingiuntivo ex art. 648 c.p.c. di clausola di provvisoria esecutività; -b) nel merito, rigettare l'opposizione proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto, confermando il decreto ingiuntivo e condannando l'opponente ex art. 96, 3° comma, c.p.c. nella misura ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e compensi di lite".

MOTIVI DELLA DECISIONE

- **rilevato** che, con atto di citazione notificato il 15 settembre 2023, **Parte_1** ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 11495/23, emesso da questo Tribunale in data 4 luglio 2023 su istanza della **Controparte_1** con il quale gli era stato ingiunto, quale fideiussore della soc. **Organizzazione_2** il pagamento della somma di €333.990,66#, oltre interessi moratori convenzionali e spese della procedura monitoria, a titolo di rimborso di un mutuo chirografario del 20 luglio 2020;
- che a sostegno dell'opposizione l'attore ha dedotto che l'impegno di garanzia da lui assunto era limitato all'importo massimo di €300.000,00, come risultante dall'ultima fideiussione *omnibus* del 17 aprile 2012, che sostituiva le precedenti fideiussioni *omnibus* da lui rilasciate a favore della banca ingiungente a garanzia dei debiti assunti dalla debitrice principale;
- che la **Controparte_1** costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'opposizione avversaria deducendone l'infondatezza;
- **considerato** che **Parte_1** ha stipulato con la società opposta, a garanzia delle obbligazioni verso di essa contratte dalla **Org_2**

[...] cinque fideiussioni *omnibus* di cui si dà puntualmente conto nel ricorso monitorio: - fideiussione del 15.7.2002 per l'importo massimo garantito di €45.000,00, - fideiussione del 18.11.2003 per l'importo di €75.000,00, - fideiussione del 6.8.2008 per l'importo di €105.000,00, - fideiussione del 12.10.2009 per l'importo di €75.000,00, - fideiussione del 17.4.2012 per l'importo massimo di €300.000,00;

- **ritenuto** che, contrariamente a quanto dedotto dall'opponente, le fideiussioni per cui è causa costituiscano autonomi titoli di garanzia che si cumulano tra loro, dovendosi invece escludere che le fideiussioni successive alla prima integrino meri atti di rimodulazione e adeguamento dell'importo massimo garantito precedentemente pattuito;
- che alle esposte conclusioni debba giungersi alla luce delle seguenti considerazioni:
 - a) nessuna delle fideiussioni di cui trattasi reca un riferimento a quelle precedenti o contiene una clausola in cui si dichiara che essa sostituisce la garanzia precedentemente prestata (v. doc. 6 fascicolo monitorio);
 - b) l'art. 11 di ciascuna delle fideiussioni stabilisce che essa “*ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi altra garanzia, personale o reale, già esistente o che fosse in seguito prestata a favore dell'Azienda di credito nell'interesse del debitore medesimo*”, così sancendo espressamente la propria autonomia e la piena permanenza dei propri effetti anche in caso di concorso con altre garanzie precedenti o successive;
 - c) il fatto che nel 2009 le parti abbiano concluso una fideiussione per un importo massimo garantito inferiore a quello pattuito nella fideiussione dell'anno prima è elemento che depone ancor di più in favore della tesi del cumulo, apparendo del tutto anomalo e confliggente con l'*id quod plerumque accidit* che la banca che disponeva di una garanzia più ampia l'abbia volontariamente sostituita con una dal contenuto più limitato;

- d) non sussiste alcun concreto elemento – invero neppure dedotto dall’opponente – che consenta di affermare, superando il dato testuale dei contratti, che le parti abbiano voluto di volta in volta stipulare una fideiussione sostitutiva di quella precedente;
- che l’interpretazione qui accolta non contrasti con la previsione dell’art. 1938 c.c., posta a tutela del fideiussore, che impone l’indicazione dell’importo massimo garantito per le fideiussioni aventi ad oggetto obbligazioni future, poiché nel caso di specie, pur dovendosi sommare gli importi delle varie fideiussioni, il garante era (ed è) perfettamente consapevole del limite quantitativo entro il quale si è obbligato;
 - **ritenuto** pertanto che, essendo l’importo del decreto ingiuntivo compreso nel limite dell’impegno di garanzia assunto dal *Parte_1* con le varie fideiussioni dedotte in giudizio e non essendo stata neppure contestata la sussistenza dell’obbligazione a carico della debitrice principale, l’opposizione debba essere rigettata;
 - che, ai sensi dell’art. 653, comma 1, c.p.c., il decreto ingiuntivo opposto debba essere dichiarato esecutivo;
 - che debba poi respingersi la domanda diretta alla condanna dell’opponente al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. giacché la sua opposizione è stata formulata sulla base di una prospettazione interpretativa che, sebbene infondata, non raggiunge la soglia della temerarietà;
 - e che le spese di lite, liquidate come in dispositivo, debbano seguire la soccombenza;

P . Q . M .

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull’opposizione proposta da

Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 11495/23, così provvede:

1. - rigetta l’opposizione;
2. - dichiara l’esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;

3. - condanna *Parte_1* al pagamento, in favore della [...] *Controparte_1* delle spese del giudizio che liquida in complessivi €3.500,00# per compensi professionali, oltre oneri di legge.

Roma, 29 febbraio 2024

Il Giudice
Luigi D'Alessandro